

次の【事例】に登場する後記甲、乙、丙、丁及び戊の5名につき、公判請求された公訴事実の全部又は一部について明らかに刑事訴訟法第89条に規定された権利保釈が認められないものには1を、それ以外のものには2を選びなさい。なお、いずれも、勾留は継続されているものとする。(改)

【事例】

甲は、詐欺の罪により拘禁刑8年の刑に処せられ、乙は、強盗致傷の罪により拘禁刑7年の刑に処せられ、丙は、器物損壊の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、いずれも、同じ刑事施設に収容されて顔見知りとなった。甲、乙及び丙は、いずれも平成21年中に刑の執行を終了し、その後、それぞれH市内に住居を定めて生活していた。

平成22年7月2日、甲及び乙が甲の自宅に住居不定の丁と一緒に食事をしていたところ、丙がH市内に住居を有する戊を連れて遊びに来た。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、雑談をしていたが、その途中、他人の住居に侵入して金品を窃取する旨の謀議が成立した。そして、同日午後10時、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、H市内に所在するVの住居に侵入して金品を窃取したが、Vの住居を出たところで、警察官の職務質問を受けて犯行を自白し、住居侵入、窃盗の事実により緊急逮捕された。その後、甲、乙、丙、丁及び戊の5名は、同月3日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留を請求された上、緊急逮捕された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により勾留され、同月12日、勾留された事実と同一の住居侵入、窃盗の事実により公判請求された。

甲、乙及び丁の3名には余罪がなかったが、丙には、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせた余罪、戊には、知人を包丁で突き刺して傷害を負わせた余罪があった。そのため、丙は、同月13日、暴力行為等処罰に関する法律第1条の3に違反する事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により勾留され、同月23日、勾留された事実と同一の同法律第1条の3に違反する事実により公判請求された。一方、戊は、同年7月13日、殺人未遂の事実で逮捕され、同月14日中にH地方検察庁検察官に送致されて勾留請求された上、逮捕された事実と同一の殺人未遂の事実により勾留され、同月23日、殺人未遂の事実ではなく、傷害の事実により公判請求された。

なお、甲、乙及び丙については、前記前科以外の前科がなく、丁及び戊については、前科がないものとし、甲、乙、丙、丁及び戊のいずれについても、逃亡のおそれは認められるが、「罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由」及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足る相当な理由」は認められないものとする。

(参照条文) 暴力行為等処罰に関する法律

第1条ノ3 常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ拘禁刑ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ拘禁刑ニ処ス

No171	権利保釈						正答率
H23-28	正解	甲 2	乙 1	丙 1	丁 1	戊 2	1%

権利保釈は、89 条各号の事由があるときは、認められない（89 条柱書）。

I まず、甲、乙、丙、丁及び戊に共通して、問題となる事情について検討する。

89 条 1 号は、「短期 1 年以上の拘禁刑……に当たる罪」と規定しており、「当たる罪」に該当するかどうかは、法定刑を基準にする。その趣旨は、保証金では出頭を確保し得ない場合を、定型的に想定した点にある。住居侵入罪の法定刑は、長期 3 年以下の拘禁刑又は 10 万円以下の罰金であり（刑法 130 条前段）、窃盗罪の法定刑は、長期 10 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金である（刑法 235 条）。両罪の法定刑の短期は 1 月以上であり（刑法 12 条 1 項）、「短期 1 年以上の拘禁刑……に当たる罪」

（89 条 1 号）ではないため、住居侵入罪及び窃盗罪を犯したことは 89 条 1 号の事由にあたらない。したがって、この点に関しては、89 条 1 号該当性は認められず、これを理由として、明らかに権利保釈が認められないものにはあたらない。また、甲、乙、丙、丁及び戊いずれについても、「罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由」（89 条 4 号）及び「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足る相当な理由」（89 条 5 号）は認められないため、89 条 4 号、5 号該当性は認められず、これを理由として、明らかに権利保釈が認められないものにはあたらない。

なお、甲、乙、丙、丁及び戊いずれについても、逃亡のおそれは認められるが、逃亡のおそれは、権利保釈の例外事由に挙げられていないため、この事情が権利保釈の可否に影響を与えることはない。その理由は、逃亡のおそれがある場合でも保釈金の威嚇により、これが消滅するからである。

II 次に、甲、乙、丙、丁及び戊につき、個別に問題となる事由について検討する。

甲 明らかに権利保釈が認められないわけではない ★

89 条 2 号、刑法 246 条 1 項。89 条 2 号は「前に……長期 10 年を超える拘禁刑……に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき」と規定しており、「当たる罪」とは、89 条 2 号の規定が、保証金では出頭を確保し得ない場合を定型的に想定しているため、宣告刑ではなく、法定刑を基準にする。詐欺罪の法定刑は、長期 10 年以下の拘禁刑であり（刑法 246 条 1、2 項）、長期 10 年を超えていないので、甲が詐欺罪につき有罪の宣告を受けたことは、89 条 2 号の事由にあたらない。よって、甲に 89 条 2 号は適用されない。また、甲には、89 条 3 号、6 号に該当する事情はなく、したがって、89 条 1 号ないし 6 号に該当する事情はないため、明らかに権利保釈が認められないわけではない。

乙 明らかに権利保釈が認められない

89 条 2 号、刑法 240 条前段。89 条 2 号は「前に……無期……拘禁刑……に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき」と規定しており、「当たる罪」とは、89 条 2 号の規定が、保証金では出頭を確保し得ない場合を定型的に規定しているため、宣告刑ではなく、法定刑を基準にする。強盗致傷罪の法定刑は、無期又は短期 6 年以上の拘禁刑である（刑法 240 条前段）ため、乙が強盗致傷罪につき有罪の宣告を受けたことは、89 条 2 号の事由にあたる。したがって、乙に 89 条 2 号が適用され、明らかに権利保釈が認められない。

丙 明らかに権利保釈が認められない

89条3号、暴力行為等処罰に関する法律1条の3。89条3号は、「常習として長期3年以上の拘禁刑……に当たる罪を犯したものであるとき」と規定しており、「当たる罪」とは、2号と同様に、保証金では出頭を確保し得ない場合を定型的に想定しているため、法定刑を基準にする。丙は、H市内で連続して車のタイヤをパンクさせており、常習として刑法261条の罪（器物損壊罪）を犯した者にあたり、丙に、暴力行為等処罰に関する法律1条の3の罪が成立する。暴力行為等処罰に関する法律1条の3の罪の法定刑は、短期3月以上、長期5年以下の拘禁刑であり、「長期3年以上の拘禁刑……に当たる罪」（89条3号）に該当し、丙が暴力行為等処罰に関する法律1条の3の罪を犯したことは、89条3号の事由にあたる。したがって、丙に89条3号が適用され、明らかに権利保釈が認められない。

丁 明らかに権利保釈が認められない ★

89条6号。89条6号は、「住居が分からないとき」と規定し、ここには住居不定も含まれる。丁は住居不定であるため、89条6号の「住居が分からないとき」にあたる。したがって、丁に89条6号が適用され、明らかに権利保釈が認められない。

戊 明らかに権利保釈が認められないわけではない ★

89条1号、刑法199条、203条、204条。89条1号の一定以上の重さの「罪を犯したものであるとき」とは、現に一定以上の重さの罪の訴因によって起訴されていることを意味する。戊が公判請求された罪は、傷害の事実であるため、89条1号該当性の判断においては、逮捕・勾留の被疑事実である殺人未遂ではなく、傷害の事実が基準となる。傷害罪の法定刑は、長期15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であり（刑法204条）、拘禁刑の短期は1月以上であるから（刑法12条1項）、傷害罪は「短期1年以上の拘禁刑……に当たる罪」（89条1号）にはあたらない。よって、戊に89条1号に該当する事由は認められない。また、戊には、89条2号、3号、6号に該当する事情はなく、したがって、89条1号ないし6号に該当する事情はないため、明らかに権利保釈が認められないわけではない。

